

تقرير كشف خبرة

القضية التنفيذية الحقوقية رقم ٢٠٢٦/١٤ انابات

بناءً على انتخابنا خبراء في القضية التنفيذية الحقوقية رقم ٢٠٢٦/١٤ انابات من قبل عطوفة رئيس تنفيذ محكمة صلح لواء الأغوار الشمالية والجارية على قطعة الأرض رقم (٧٩) من حوض اليرموك رقم (٧) من أراضي بلدة الشونة الشمالية وبعد الانتقال الى رقة العقار موضوع الدعوى بمعية السيد مأمور تنفيذ محكمة الشونة الشمالية المحترم وبدلالة وكيل المدعي والوقوف عليها حيث قام السيد مأمور تنفيذ محكمة الشونة الشمالية المحترم بتسليمن المبررات العائدة للقضية موضوع الدعوى وثم قام بإفهامنا المهمة الموكولة إلينا وتمثل المهمة الموكولة إلينا بما يلي :

١- مطابقة المبررات مع بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة ثانية .
٢- وصف قطعة الأرض موضوع الدعوى وصفاً شاملاً ودقيقاً من حيث طبيعتها وموقعها ونوعها وشكلها ونوع تربتها ومدى صلاحيتها للزراعة والبناء ومدى استفادتها من الخدمات العامة ومدى قربها وبعدها عن مناطق العمران .

٣- إجراء معاملة وضع اليد على حصص المحكوم عليه (احمد محمد سليمان الصفدي) وبيان فيما اذا كانت يوجد عليها ابنية أو اشجار أو منشآت وتقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من أشجار وإنشاءات ومراعاة احكام المادة (٨٣ و ٨٤ و ٨٥) من قانون أصول المحاكمات ومراعاة المذكرات المعدة من قبل وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه ان وجدت بخصوص توضيح موضوع الخبرة والاطلاع عليها وإيداع رأيه حول ما ورد فيها وان يقوم الخبير بمهمته بكل تجرد وصدق وأمانه وان يقوم بالإفصاح عن وجود أو عدم وجود أي ظروف أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيادته واستقلاله عن أي من أطراف الدعوى أو كلاهم أو هيئة المحكمة ان وجد ذلك وكذلك التقيد بعدم تسليم أي وثائق أو مستندات من الخصوم إلا من خلال المحكمة وإعلام المحكمة بأية صعوبات تعترض أداء عمل الخبير أو محاولة التأثير عليه من أي طرف وعدم الإفصاح عما جاء في تقرير الخبرة وان يرفق الخبير مع تقرير خبرته كشفاً يبين عدد الساعات التي استغرقتها مهمته وان يشتمل تقرير خبرته على اسمه الكامل وعنوانه ومكان عمله وفيما اذا قام بإجراء الخبرة وإعداد التقرير بذاته أو مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الآخرون وان يذكر الخبير الوقائع التي تم الاستناد اليها أو افترضها في آرائه واستنتاجاته وبيان عدد المرات التي قام بها بزيارة الامر محل كشف وتعداد الوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة بالحصول عليها ان وجدت وكذلك توضيح الطرق والأسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته والآراء والأسس التي توصل اليها في تقرير خبرته ودرجة تأييده لها .

وعلى ضوء المهمة الموكولة إلينا وبعد تقديم تقرير أولي من قبلنا عن الوصف الشامل والدقيق لقطعة الأرض موضوع الدعوى فقد طلبنا الإمهال من السيد مأمور تنفيذ محكمة صلح لواء الأغوار الشمالية لتقديم تقرير لاحق بالمهمة الموكولة إلينا فوافق مشكوراً .

وللغاية التي طلبنا الإمهال من أجلها وبعد الرجوع الى قطعة الأرض موضوع الدعوى واخذ القياسات اللازمة وإجراء الحسابات الدقيقة فإننا نبين ما يلي :

أولاً (إن سند تسجيل الأراضي ومخطط الأراضي تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة ثانية وقطعة الأرض من نوع الملك خارج حدود البلديات / وحدة زراعية وتبلغ مساحتها (٤٤٠٩٧) متراً مربعاً وتقع القطعة الى الجهة الشمالية من بلدة الشونة الشمالية والى الجهة الشرقية من قناسة الملك عبدالله والقطعة تربتها سمراء صالحة للزراعة والبناء والقطعة شبه مستوية والقطعة مزروعة بأشجار مثمرة مختلفة الأنواع والأعمار ومقام عليها بناء ريفي للحراسة وضمنها بركة ماء ويقع على طول واجهتها الغربية طريق بعرض (٨) متر مفتوح ومبعد جزء منه وعلى طول واجهة القطعة الجنوبية طريق بعرض (٤) متر مفتوح ترابي جزء منه وتصل القطعة الخدمات .
وعليه فإننا نقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى سليخ بعد مراعاة قربها